

1500088-58.2021.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2042059/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 11092020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1297/20/407 -
DEL.POL.CRAVINHOS, 2042059 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO PROSCINATO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500088-58.2021.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-58.2021.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2042059/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 11092020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1297/20/407 -
DEL.POL.CRAVINHOS, 2042059 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO PROSCINATO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

LEONARDO PROSCINATO DE LIMA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 05/11/2020 o acusado foi abordado por policiais militares em patrulhamento, tendo dispensado 3 porções de maconha e 4 de cocaína. Após vasculharem o local, os policiais acharam mais 17 cápsulas de cocaína e 6 porções de maconha..

O laudo pericial de fls. 22-24 constatou a presença de THC e cocaína nas

substâncias encontradas com o acusado.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 22-24, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com o acusado.

A autoria é igualmente inconteste.

A testemunha Nilson Farias afirmou que estava em patrulhamento no local naquela noite. Havia várias denúncias de que o réu realizaria tráfico naquele local, indicando seu vulgo, "Oreia". Chegaram ao local dos fatos; ao avistá-lo, o denunciado saiu andando rápido. Como havia denúncias, foi abordado pela polícia, tendo sido encontrada pequena porção de maconha e cocaína. Após buscas no local, foram encontradas mais drogas num cano pluvial. O acusado alegou que teria comprado sua droga de outro indivíduo, mas não o identificou. Foi dada voz de prisão e o acusado foi levado à delegacia. O acusado disse que as drogas portadas eram para uso, e que desconhecia as drogas que estavam no cano. Ao ser liberado na delegacia, o acusado saiu dando risada.

A testemunha Junio Oliveira da Silva afirmou que estava em patrulhamento quando avistou o acusado parado na esquina. Quando ele avistou a viatura ele saiu andando rapidamente, dispensando uma quantidade de drogas (4 pinos de cocaína e 3 porções de maconha). Foi vistoriado o local, e foram encontrados mais pinos de cocaína e maconha num cano próximo. O acusado alegou que era usuário, admitindo a propriedade das drogas encontradas com ele. Havia várias outras denúncias dando conta que o acusado estaria traficando drogas no local. O acusado saiu rindo da delegacia, tendo em vista que o delegado não lavrou o auto de prisão em flagrante. Os pinos de cocaína eram idênticos aos encontrados com o acusado, mas a maconha, não. Não havia mais ninguém próximo do acusado quando ele foi abordado. Próximo ao cano onde as drogas foram encontradas, apenas o acusado se encontrava.

Em seu interrogatório, o acusado disse que chegou em casa do serviço, e viu uma pessoa (menino) de bicicleta, e quis comprar drogas. Ao obtê-las, a polícia chegou, e ele dispensou as drogas. Mais longe, a polícia encontrou mais drogas num cano. Nega que tenha rido dos policiais. O acusado alega que gastou 55 reais no consumo das drogas, que era diário. Disse que estava trabalhando em contrato de experiência. Disse que todos os dias consumia as drogas, usando a maconha para cortar o efeito da cocaína. Usava os 4 pinos de cocaína de uma vez; depois, fumava as três doses de maconha. Ao ser questionado sobre a incompatibilidade entre o alto gasto diário de drogas (55 reais por dia) e sua renda, mudou de versão, e disse que comprava drogas sempre que tinha dinheiro, não todos os dias. Disse que comprou as drogas de um rapaz chamado "Niel".

O depoimento dos policiais, que merece prestígio, foi coeso ao afirmar que o acusado portava as drogas como narrado na denúncia.

A Lei de Drogas, em seu art. 28, §2º, traz a seguinte diretriz para o enquadramento legal da conduta como porte ou tráfico de drogas, da seguinte forma:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O acusado já apresenta uma condenação anterior por tráfico de quantidade relativamente grande de entorpecentes (mais de 70 gramas de cocaína). Além disso, apresentou versão pouco crível dos fatos, sobretudo em razão de primeiro ter alegado que consumia drogas todos os dias, gastando mais de 50 reais para tanto, e, ao ser questionado sobre o alto valor do vício, mudou de versão. Além disso, mentiu na primeira fase do interrogatório ao alegar que possuía apenas uma condenação anterior (possuía três).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, elevo a pena em 1/6, em razão dos maus antecedentes do acusado, referentes ao processo nr. (3000373-08.2013.8.26.0589), fixando a pena inicial em 5 anos e 9 meses de reclusão, bem como 583 dias multa.

Na segunda etapa anoto que o acusado é reincidente específico (processo nr. 0002991-87.2014.8.26.0153), fazendo jus a nova elevação de 1/6 da pena, que ficou em 6 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, bem como 680 dias multa.

Na terceira etapa, afasto o redutor do art. 33, §4º, visto que o acusado é reincidente na prática da tráfico de drogas. Fora essa questão, não há causas de aumento ou diminuição. A pena final ficou em 6 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, bem como 680 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o fechado, ante a reincidência, que também afasta a substituição da pena por restritiva de direito e a concessão do sursis.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno LEONARDO PROSCINATO DE LIMA como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 6 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, bem como 680 dias multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante o processo, subsistindo ainda as razões que justificaram sua prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA